



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pucang Anom Timur I/41 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Richie Adam Jeremia bin Luw Peng Tie;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nginden VI No.61C Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 6 September 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 7 November 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2025 sampai dengan tanggal 7 Desember 2025;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2026 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2026 sampai dengan tanggal 4 Maret 2026;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2026 sampai dengan tanggal 3 Mei 2026;

Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani didampingi oleh Tasbit Al Jauhari, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan Para advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Surabaya yang beralamat di Dukuh Kupang Barat XXX No.68 Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Februari 2026 Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby;

Terdakwa II Richie Adam Jeremia didampingi oleh Ferdiansyah, S.H., advokat/Penasihat hukum pada kantor "FERDIANSYAH, S.H DAN REKAN" yang beralamat di Karanglangit RT.001 RW.001 Karanglangit-Lamongan, Jatim-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 3 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 3 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. ARMAN MAULANA Bin GEMA IBNU KUZAMANI (Alm) dan terdakwa II. RICHIE ADAM JEREMIA Bin LAUW PENG TIE secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (LIMA) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu **1 (satu) bulan** Pidana Denda tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, Pidana denda yang tidak dibayar tersebut **diganti** dengan pidana penjara **selama 52 (lima puluh dua) hari, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320.
- b. 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- a. 1 (Satu) bendel plastic klip bening . berbagai ukuran
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu tanpa merek.
- c. 1 (satu) Tas Slem pang warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan **D PARIS** didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan jumlah seluruhnya **0,681 gram** dengan perincian :
 - 2 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram.
 - 3 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram.
 - 4 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,475 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram.
- e. 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810.

TETAP DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang masing-masing sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I : Pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

- 1. Terdakwa I belum pernah dihukum;
- 2. Selama persidangan bersikap baik, terus terang dan sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 3. Terdakwa I mengakui kesalahannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 4. Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Untuk Terdakwa II : pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Richie Adam Jermia bin Lauw Peng Tie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika serta dalam dakwaan terkait UU Kesehatan;
- 2. Menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richie Adam Jermia bin Lauw Peng Tie dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya, dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social sesuai dengan kondisi ketergantungan yang dialami;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP merek Xiomi Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320.

b. 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (Satu) bendel plastic klip bening . berbagai ukuran
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu tanpa merek.
- 1 (satu) Tas Slempong warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D PARIS didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan jumlah seluruhnya **0,681** gram dengan perincian :
 - 5 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram.
 - 6 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram.
 - 7 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,475 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram.
- 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TETAP DALAM BERKAS PERKARA

- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ARMAN MAULANA BIN GEMA IBNU KUZAMANI, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa RICHIE ADAM JEREMIA BIN LUW PENG TIE , pada hari Selasa tanggal 02 September 2025 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di September tahun 2025, bertempat di pertigaan Jalan Darmokali Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RICHIE ADAM JEREMIA Bin LAUW PENG TIE dengan akun Instagram **richieadamj12** membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu lewat akun Instagram **titikputus.sub** pada hari Selasa tanggal 02 September 2025 dengan cara di ranjau disamping bak sampah yang berada di pertigaan Jl. Darmokali, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya dengan Jl. Juwono, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 1 (Satu) poket dengan berat $\frac{1}{2}$ (Setengah) gram dengan harga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian pembayaran di lakukan dengan cara uang tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan oleh penjual (pemilik akun Instagram **titikputus.sub**), karena pembayaran dilakukan secara di ranjau , maka setelah uang berhasil diambil oleh penjual, lalu penjual mengirim serlok tempat untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dibayarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa RICHIE ADAM JEREMIA Bin LAUW PENG TIE membawa sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa ARMAN MAULANA Bin GEMA IBNU KUZAMANI (Alm) untuk di pecah atau di bagi menjadi 5 (Lima) poket dengan menggunakan sekrop yang terbuat dari sedotan plastic dengan di kira-kira, selanjutnya 1 (satu) poket di konsumsi bersama-sama dengan terdakwa ARMAN MAULANA bin GEMA IBNU KUZAMANI (Alm) dan untuk sisanya 4 (Empat) poket tersebut akan di jual lewat perantara terdakwa ARMAN MAULANA bin GEMA IBNU KUZAMANI (Alm) ;.

Bahwa Terdakwa ARMAN MAULANA Bin GEMA IBNU KUZAMANI (Alm) telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu milik terdakwa RICHIE ADAM JEREMIA Bin LAUW PENG TIE ke saksi ROVAL PUTRA BIMANTORO antara lain ;

- Pada bulan Juni 2025 sebanyak 4 (Empat) kali dengan : membeli dengan masing-masing harga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah ,
- Bulan Juli 2025 membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian : yang pertama membeli dengan harga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) , yang ke dua dengan harga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)
- Bulan Agustus 2025 membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian : yang pertama membeli narkotika dengan harga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk pembayaran di lakukan dengan cara transfer lewat aplikasi DANA milik saksi ke aplikasi DANA milik tersangka ARMAN MAULANA Bin GEMA IBNU KUZAMANI (Alm) dengan nomor : 082131917645 dan yang kedua membeli Narkotika dengan harga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)
- Pada bulan September 2025 membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 1 September 2025 dengan harga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk pembayaran di lakukan secara transfer lewat aplikasi DANA milik saksi ROVAL PUTRA BIMANTORO ke aplikasi DANA milik tersangka ARMAN MAULANA Bin GEMA IBNU KUZAMANI (Alm) dengan nomor 082131917645

Bahwa uang tersebut telah di serahkan ke terdakwa RICHIE ADAM JEREMIA Bin LAUW PENG TIE dengan cara transfer dari rekening bank BCA An. ARMAN MAULANA dengan Nomor 0640652454 ke rekening Bank BCA An. RICHIE ADAM JEREMIA dengan Nomor : 2582897736 ;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARMAN MAULANA Bin GEMA IBNU KUZAMANI (alm) pada saat ditangkap sedang memperbaiki kipas angin dan terdakwa RICHIE ADAM JEREMIA Bin LAUW PENG TIE sedang istirahat di kamar, lalu dilakukan penggeledahan terdakwa ARMAN MAULANA Bin GEMA IBNU KUZAMANI (alm) ditemukan berupa

1. 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320.
2. 1 (Satu) bendel plastic klip bening.
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver tanpa merek.
4. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341.
5. 1 (Satu) buah wadah berbentuk bulat warna Hitam tanpa Merek didalamnya berisi 1 (Satu) perangkat alat hisab Narkotika Golongan I jenis Sabu.
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A32 warna biru nomor telepon/whatsapp : 085233696515. -

Sedangkan pada terdakwa RICHIE ADAM JEREMIA Bin LAUW PENG TIE ditemukan :

1. 1 (satu) Tas Slem pang warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D PARIS didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian :
 - a. 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram.
 - b. 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram.
 - c. 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram.
 - d. 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711.
3. 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran.
4. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810.
5. 1 (Satu) perangkat alat hisab Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik no.Lab. 09268/NNF/2025 yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2025, terdapat barang bukti dengan nomor, 26612 s/d 26615/2025/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I UURI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ARMAN MAULANA BIN GEMA IBNU KUZAMANI, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa ARICHIE ADAM JEREMIA BIN LUW PENG TIE, pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di September tahun 2025, bertempat di dalam kamar Rumah terdakwa ARMAN MAULANA BIN GEMA IBNU KUZAMANI di Jln. Pucang Anom Timur I No. 41 Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Bahrul Gufron,SH bersama dengan Muhammad Sambung Purwanto Anggota Kepolisian RI yang bertugas di BNNP Jawa Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARMAN MAULANA Bin GEMA IBNU KUZAMANI (alm) pada saat ditangkap sedang memperbaiki kipas angin dan terdakwa RICHIE ADAM JEREMIA Bin LAUW PENG TIE sedang istirahat di kamar, lalu di lakukan penggeledahan terdakwa ARMAN MAULANA Bin GEMA IBNU KUZAMANI (alm) ditemukan berupa

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320.
- 1 (Satu) bendel plastic klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver tanpa merek.
- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341.
- 1 (Satu) buah wadah berbentuk bulat warna Hitam tanpa Merek didalamnya berisi 1 (Satu) perangkat alat hisab Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A32 warna biru nomor telepon/whatsapp : 085233696515. -

Sedangkan pada terdakwa RICHIE ADAM JEREMIA Bin LAUW PENG TIE ditemukan :

- 1 (satu) Tas Slempong warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D PARIS didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian :
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram.
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram.
- d. 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram.
2. 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711.
3. 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran.
4. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810.
5. 1 (Satu) perangkat alat hisab Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik no.Lab. 09268/NNF/2025 yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2025, terdapat barang bukti dengan nomor, 26612 s/d 26615/2025/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I UURI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tentang KUHP jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahrul Gufron, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah anggota BNN Provinsi Jawa Timur bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani (alm) dan Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 11.00 wib bertempat di dalam Rumah tepatnya di dalam kamar yang berada di Jln. Pucang Anom Timur I No. 41 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat Terdakwa Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani (alm) berupa 1 (satu) buah HP merek Xiomi Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320, 1 (Satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver tanpa merek, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341. Dan yang telah di amankan dari Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie berupa 1 (satu) Tas Slem pang warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan **D PARIS** didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram, 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711, 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810;
- Bahwa Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie mengakui mendapatkan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram tersebut dari akun Instagram dengan menggunakan nama akun

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titikputus.sub dengan harga Rp.750.000,- (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie pada hari Selasa 02 September 2025 secara Online lewat akun Instagram dengan akun **titikputus.sub**, pada waktu itu menggunakan akun Instagram milik Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie yang di gunakan adalah **richieadamj12** yang ada di Handphone, yang intinya pesan / membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu lewat IG (Instagram) dengan maksud untuk membeli ½ gram Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie janji melakukan serah terima barang dan uang dengan cara di ranjau disamping bak sampah yang berada di pertigaan Jl. Darmokali, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya dengan Jl. Juwono, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya untuk uang dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya kemudian di letakkan di Jalan Darmokali dekat kotak sampah setelah itu Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie pergi, sekitar 15 menit kemudian penjual menghubungi lewat WhatsApp kalau uang pembayaran sudah di terima dan menyuruh Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie untuk mengambil barang di lokasi yang sama (disamping bak sampah yang berada di pertigaan Jl. Darmokali, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya dengan Jl. Juwono, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya / dikirim juga foto lokasinya);
- Bahwa setelah Barang berupa narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok diambil kemudian oleh Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie langsung dibawa pulang kerumah Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani;
- Bahwa Saksi Bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa berdasarkan pengembangan dari adanya informasi dari warga melalui Nomor telephone terkait adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Sabu di sekitar Jl. Pucang Anom Timur I Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya yang menyampaikan kepada Penyidik Polda terkait ciri-ciri dari dua orang laki-laki yang telah melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Penyidik dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi untuk melakukan pemantauan dan pencarian terkait ciri-ciri orang tersebut, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar tempat kejadian tersebut melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah di sampaikan, kemudian mengamankan Para terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Sambung Purwanto, keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota BNN Provinsi Jawa Timur bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani (alm) dan Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 11.00 wib bertempat di dalam Rumah tepatnya di dalam kamar yang berada di Jln. Pucang Anom Timur I No. 41 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani (alm) berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320, 1 (Satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver tanpa merek, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341. Dan yang telah di amankan dari Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie berupa 1 (satu) Tas Slempong warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D PARIS didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram, 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711, 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810;

- Bahwa Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie mengakui mendapatkan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram tersebut dari akun Instagram dengan menggunakan nama akun **titikputus.sub** dengan harga Rp.750.000,- (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie pada hari Selasa 02 September 2025 secara Online lewat akun Instagram dengan akun **titikputus.sub**, pada waktu itu menggunakan akun Instagram milik Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie yang di gunakan adalah **richieadamj12** yang ada di Handphone, yang intinya pesan / membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu lewat IG (Instagram) dengan maksud untuk membeli ½ gram Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie janji melakukan serah terima barang dan uang dengan cara di ranjau disamping bak sampah yang berada di pertigaan Jl. Darmokali, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya dengan Jl. Juwono, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya untuk uang dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya kemudian di letakkan di Jalan Darmokali dekat kotak sampah setelah itu Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie pergi, sekitar 15 menit kemudian penjual menghubungi lewat WhatsApp kalau uang pembayaran

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di terima dan menyuruh Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie untuk mengambil barang di lokasi yang sama (disamping bak sampah yang berada di pertigaan Jl. Darmokali, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya dengan Jl. Juwono, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya / dikirim juga foto lokasinya);

- Bahwa setelah Barang berupa narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok diambil kemudian oleh Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie langsung dibawa pulang kerumah Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani;
- Bahwa Saksi Bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa berdasarkan pengembangan dari adanya informasi dari warga melalui Nomor telephone terkait adanya peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis Sabu di sekitar Jl. Pucang Anom Timur I Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya yang menyampaikan kepada Penyidik Polda terkait ciri-ciri dari dua orang laki-laki yang telah melakukan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa setelah itu Penyidik dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi untuk melakukan pemantauan dan pencarian terkait ciri-ciri orang tersebut, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar tempat kejadian tersebut melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah di sampaikan, kemudian mengamankan Para terdakwa dan melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari BNNP Jawa Timur pada hari pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 11.00 wib bertempat di dalam Rumah tepatnya di dalam kamar yang berada

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Pucang Anom Timur I No. 41 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani (alm) diamankan juga berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320, 1 (Satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver tanpa merek, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341. Dan yang telah di amankan dari Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie berupa 1 (satu) Tas Slempong warna abu-abu Merk Dwanmis, yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan **D PARIS** dan dalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram, 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711, 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810;
- Bahwa Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie mengakui mendapatkan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram tersebut dari akun Instagram dengan menggunakan nama akun **titikputus.sub** dengan harga Rp.750.000,- (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie memesan/membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa 02 September 2025 memesan secara Online lewat akun Instagram dengan akun **titikputus.sub**, pada waktu itu menggunakan akun Instagram milik Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie yang di gunakan adalah **richieadamj12** yang ada di Handphonenya, yang memesan/membeli narkoba jenis sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ gram Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan harga Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie janji melakukan serah terima barang dan uang dengan cara di ranjau disamping bak sampah yang berada di pertigaan Jl. Darmokali, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya dengan Jl. Juwono, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya untuk uang pembayaran dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya kemudian di letakkan di Jalan Darmokali dekat kotak sampah setelah itu Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie pergi, dan sekitar 15 menit kemudian penjual menghubungi lewat WhatsApp kalau uang pembayaran sudah di terima dan menyuruh Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie untuk mengambil barang di lokasi yang sama (disamping bak sampah yang berada di pertigaan Jl. Darmokali, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya dengan Jl. Juwono, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya dan saat itu dikirim juga foto lokasinya);
- Bahwa setelah barang berupa narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok diambil kemudian oleh Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie langsung dibawa pulang kerumah Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani yang telah dibagi menjadi 5 (lima) poket dan selanjutnya sebanyak 2 (dua) poket dijadikan satu dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie menyampaikan kepada Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut apabila ada yang mencarinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie didalam kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D PARIS dan sebanyak 1

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket narkoba jenis sabu diambil setengahnya dan selanjutnya dipergunakan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat Para Terdakwa berada di Rumah tepatnya di dalam kamar yang berada di Jln. Pucang Anom Timur I No. 41 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merek Xiami Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320;
- 1 (satu) HP merek Xiami type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu tanpa merek;
- 1 (satu) Tas Slempong warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D PARIS didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu, dengan jumlah seluruhnya **0,681** gram dengan perincian :
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram.
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram.
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,475 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram.
- 3 (Tiga) bendel plastik klip bening berbagai ukuran.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 09268/NNF/2025 yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2025, terdapat barang bukti dengan nomor, 26612 s/d 26615/2025/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomer urut 61 Lampiran I UURI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari BNN Provinsi Jawa Timur bersama pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 11.00 wib bertempat di dalam Rumah tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Jln. Pucang Anom Timur I No. 41 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani (alm) berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320, 1 (Satu) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver tanpa merek, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341. Dan yang telah di amankan dari Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie berupa 1 (satu) Tas Slempong warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D PARIS didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram, 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711, 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie mengakui mendapatkan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian : 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,047 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram tersebut dari akun Instagram dengan menggunakan nama akun **titikputus.sub** dengan harga Rp.750.000,- (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie membeli narkotika jenis sabu dengan cara memesan pada hari Selasa 02 September 2025 secara Online lewat akun Instagram dengan akun **titikputus.sub**, pada waktu itu menggunakan akun Instagram milik Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie yang di gunakan adalah **richieadamj12** yang ada di Handphone, yang membeli dengan cara memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu lewat IG (Instagram) dengan harga Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie janji melakukan serah terima barang dan uang dengan cara di ranjau disamping bak sampah yang berada di pertigaan Jl. Darmokali, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya dengan Jl. Juwono, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya untuk uang dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya kemudian di letakkan di Jalan Darmokali dekat kotak sampah setelah itu Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie pergi, sekitar 15 menit kemudian penjual menghubungi lewat WhatsApp kalau uang pembayaran sudah di terima dan menyuruh Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie untuk mengambil barang di lokasi yang sama (disamping bak sampah yang berada di pertigaan Jl. Darmokali, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya dengan Jl. Juwono, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokeromo, Kota Surabaya / dikirim juga foto lokasinya);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang berupa narkoba jenis shabu dalam bungkus rokok diambil kemudian oleh Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie langsung dibawa pulang kerumah Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani;
- Bahwa Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani yang telah dibagi menjadi 5 (lima) poket dan selanjutnya sebanyak 2 (dua) poket dijadikan satu dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie menyampaikan kepada Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut apabila ada yang mencarinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie didalam kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D PARIS dan sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu diambil setengahnya dan selanjutnya dipergunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan adanya informasi dari warga melalui Nomor telephone terkait adanya peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis Sabu di sekitar Jl. Pucang Anom Timur I Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya yang menyampaikan kepada Penyidik Polda terkait ciri-ciri dari dua orang laki-laki yang telah melakukan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa setelah itu Penyidik dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi untuk melakukan pemantauan dan pencarian terkait ciri-ciri orang tersebut, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar tempat kejadian tersebut dan melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah di sampaikan, kemudian mengamankan Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sejak tanggal 2 Januari 2026, oleh karena berdasarkan **asas lex mitior** sebagaimana dianut dalam hukum pidana, apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Para Terdakwa yang harus diterapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". guna menghindari disparitas penegakan hukum, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian yang memiliki ancaman pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan **asas lex mitior** sebagaimana dianut dalam hukum pidana, apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Para Terdakwa yang harus diterapkan;

Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut, maka Pasal 114 kembali diberlakukan namun tidak lagi menggunakan ancaman pidana minimum yang selama ini menjadi tolak ukur pemberian pidana terhadap pelaku peredaran narkotika. sehingga majelis Hakim tetap menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim telah menyesuaikan pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Pidana Penyesuaian, yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berlakunya KUHP baru tersebut didasarkan pada **asas *lex posterior derogat legi priori***, yaitu ketentuan hukum yang baru mengesampingkan dan mengalahkan ketentuan hukum yang lama, sehingga dalam menilai suatu perbuatan pidana dan unsur-unsurnya, Majelis Hakim wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang sedang berlaku pada saat putusan dijatuhkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Para Terdakwa dan identitas Para Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Para Terdakwa menyatakan dirinya masing-masing bernama Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani, Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie dan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani, Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie;

Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**”, yaitu pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-undang /peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 tentang Narkotika pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 11.00 wib bertempat di dalam Rumah Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Jln. Pucang Anom Timur I No. 41 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie membawa narkotika jenis sabu yang baru dibelinya dan diambil secara ranjau pergi kerumah Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani dan selanjutnya narkotika jenis sabu yang telah dibagi menjadi 5 (lima) poket kemudian sebanyak 2 (dua) poket dijadikan satu dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie menyampaikan kepada Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut apabila ada yang mencarinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie didalam kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIS dan sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu diambil setengahnya dan selanjutnya dipergunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WIB saksi Bahrul Gufron, S.H., dan Saksi Muhammad Sambung Purwanto yang merupakan Petugas Kepolisian dari BNNP Jawa Timur mendatangi Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang dari Terdakwa Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320, 1 (Satu) bendel plastic klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu tanpa merek, 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341. Sedangkan dari Terdakwa Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie ditemukan barang berupa : 1 (satu) Tas Slempong warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan **D** PARIS didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan perincian : a. 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram. b.1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram. c. 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,475 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram. d. 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram, 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711, 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran. dan 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810. Selanjutnya atas kejadian tersebut Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dan Para Terdakwa selain mendapat keuntungan berupa uang, Para Terdakwa juga mendapat keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09268/NNF/2025 yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2025, terdapat barang bukti kristal warna putih dengan berat netto $\pm$

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,681 (nolkoma enam delapan lima) gram. **Dengan total berat netto sejumlah ± 4,685 (empat koma enam delapan satu) gram** Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 26612 s/d 26615/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa telah terbukti membeli dan menguasai narkotika jenis sabu, atas perbuatan tersebut Para Terdakwa telah menerima keuntungan dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa ternyata Para Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang karyawan swasta, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli dan menguasai Narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum dan Advokat untuk menguatkan masing-masing dalilnya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap *Requisitor* Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dan atau Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bendel plastic klip bening . berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu tanpa merek, 1 (satu) Tas Slempong warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan **D PARIS** didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan jumlah seluruhnya **0,681** gram dengan perincian :

- 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,475 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram, 1 (satu) Plastik klip berisi kristal

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram, 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan narkotika jenis sabu dilarang peredarannya secara bebas maka terhadap barang bukti tersebut harus **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiami Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320, 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711, merupakan sarana yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341, dan 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810, yang sejak awal telah terlapir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 (selanjutnya disebut KUHP Baru), serta implikasinya terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan pada tanggal 22 Januari 2026 dengan mendakwakan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang pada saat penyusunan dan pelimpahan surat dakwaan tersebut masih merupakan ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa pada saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini, telah berlaku KUHP baru yang semula melalui Pasal 622 ayat (1) huruf w ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, namun ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang juga berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, khususnya dalam Bab III Pasal VII, yang menegaskan bahwa hanya Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa dengan perubahan tersebut, artinya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian tetap berlaku sebagai hukum positif dengan penyesuaian ancaman pidana sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana untuk ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian dirubah menjadi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian tidak lagi mengandung ancaman pidana minimum khusus serta dapat memberikan alternatif pidana denda;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dari pasal yang terbukti telah mengalami penyesuaian dan dapat bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, khususnya norma hukum yang melindungi generasi muda dari kehancuran mental akibat penyalahgunaan narkoba;
- memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, termasuk rasa aman masyarakat yang terganggu oleh peredaran gelap narkoba; serta
- menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa, akan besarnya bahaya dan dampak sosial dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP, dalam menentukan pidana, Majelis Hakim telah memperhatikan secara mendalam:

- Tingkat kesalahan dan sikap batin Para Terdakwa, yang dengan sadar dan sukarela terlibat dalam peredaran gelap narkoba, suatu kejahatan yang oleh yurisprudensi tetap dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa;
- Cara melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan upaya untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum;
- Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, yang bersifat luas, sistematis, dan merusak, terutama terhadap kesehatan fisik dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan sosial;
- Sikap Para Terdakwa setelah perbuatan, termasuk apakah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan, atau sebaliknya;
- Keadaan pribadi Para Terdakwa, meliputi latar belakang, riwayat sosial, dan potensi untuk dibina, namun dengan tidak mengabaikan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara:

- Kepentingan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan kepentingan yang sangat mendesak dan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fundamental, mengingat sifat kejahatan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda; dan

- Kepentingan pembinaan Para Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), namun juga diarahkan untuk memperbaiki diri Para Terdakwa (*rehabilitatif*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*preventif*);

Menimbang bahwa meskipun KUHP Nasional membuka ruang penerapan pidana non-pemencaraan (seperti pidana pengawasan atau denda) dalam hal-hal tertentu, namun dengan memperhatikan secara khusus:

- Sifat dan karakteristik tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* yang dampak kerusakannya bersifat masif dan multi-dimensi;
- Kebijakan hukum Nasional dan komitmen internasional dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang menempatkan kejahatan ini sebagai prioritas pemberantasan;
- Kebutuhan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus bagi Para Terdakwa maupun secara umum bagi masyarakat;
- Rasa keadilan masyarakat yang sangat dirugikan oleh maraknya peredaran narkoba;

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan. Namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan tersebut di atas, serta dengan kesadaran penuh akan beratnya dampak sosial dari tindak pidana narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa, sekaligus mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang turut serta merusak mental dan masa depan generasi muda bangsa melalui peredaran narkoba;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa supaya dijatuhi hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Kategori VI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, apabila denda tidak dibayar maka harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 52 (lima puluh dua) hari;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana denda tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan secara komprehensif tidak hanya unsur pembuktian kesalahan Para Terdakwa, tetapi juga asas-asas hukum pidana yang berlaku, perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap perkara ini dan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang dimaksud, ketentuan pidana untuk tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba telah disesuaikan menjadi: "dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI";

Menimbang bahwa rumusan ancaman pidana "*dan/atau*" dalam ketentuan tersebut secara tegas memberikan pilihan alternatif kepada hakim untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau kedua-duanya secara bersamaan, sesuai dengan pertimbangan keadilan dalam setiap perkara konkret;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan asas *lex favor reo* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengharuskan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan Para

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang dalam hal ini adalah ketentuan baru yang memberikan alternatif pemidanaan dibandingkan dengan ketentuan lama yang bersifat kumulatif wajib;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan pribadi Para Terdakwa yang masih berusia muda, kondisi ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu, pengakuan dan penyesalan Para Terdakwa yang tulus, serta tingkat keterlibatan yang tidak termasuk dalam kategori berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pemberatan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda di samping pidana penjara akan menimbulkan beban ganda yang tidak proporsional dan bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta memberikan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat, yang dalam perkara ini dapat dicapai melalui penjatuhan pidana penjara yang proporsional tanpa perlu dibebani dengan pidana denda tambahan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan bahwa ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana tersebut telah menghapuskan pidana minimum khusus dan mengubah sistem kumulatif menjadi alternatif, yang menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pemidanaan yang lebih mengedepankan proporsionalitas dan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana mengajarkan bahwa pidana harus menjadi upaya terakhir, dan penjatuhan lebih dari satu jenis pidana hanya dapat dibenarkan apabila penjatuhan satu jenis pidana saja dianggap tidak memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan telah memadai untuk memberikan efek jera sekaligus membuka peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana denda kategori VI yang besarnya dapat mencapai jumlah yang sangat signifikan akan menghambat proses reintegrasi sosial Para Terdakwa setelah menjalani masa pidana, menimbulkan beban ekonomi berkelanjutan bagi keluarga Para Terdakwa, serta dapat menciptakan kondisi yang kontraproduktif terhadap upaya pemulihan dan perbaikan diri;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana denda di samping pidana penjara tidak sejalan dengan ketentuan baru dalam Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang memberikan alternatif pilihan, bertentangan dengan asas *lex favor reo*, serta tidak mencerminkan keadilan yang proporsional dalam perkara ini sehingga Majelis tidak menjatuhkan pidana denda dalam perkara ini, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik penerapan pidana denda dalam perkara narkoba pada tahap pelaksanaan kerap digantikan dengan pidana pengganti, sehingga belum mencerminkan pemidanaan yang *proporsional* maupun *rehabilitative* dan juga memperhatikan peran Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sehingga dirasa cukup adil apabila Para Terdakwa hanya dijatuhi pidana tanpa dikumulasikan dengan pidana denda (*vide*: Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara tanpa disertai pidana denda telah memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk hanya menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan kewenangan alternatif yang diberikan oleh rumusan "*dan/atau*" dalam ketentuan Lampiran II Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dengan keyakinan bahwa putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak, serta sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang lebih mengedepankan pemidanaan yang manusiawi dan restoratif;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran narkoba yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dengan demikian Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arman Maulana bin Gema Ibnu Kuzamani dan Terdakwa II Richie Adam Jeremia bin Lauw Peng Tie, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I* sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP merek Xiami Redmi Note 13, warna Hitam dengan nomor panggil 082131917645 dan 085117112131 nomor IMEI 862556072318320;
 - b. 1 (satu) HP merek Xiaomi type Poco, warna Cream, Nomor IME : 868703038659728 dengan Nomor telp 082231699711.

Dirampas untuk negara:

- a. 1 (Satu) bendel plastic klip bening . berbagai ukuran
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu tanpa merek.
- c. 1 (satu) Tas Slem pang warna abu-abu Merk Dwanmis, didalamnya berisi 1 (satu) kotak perhiasan cincin warna coklat bertuliskan D PARIS didalamnya berisikan 4 (Empat) Plastik Klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dengan jumlah seluruhnya 0,681 gram dengan perincian :
 - 1 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,082 gr (Nol koma nol delapan dua) gram.
 - 2 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,070 gr (Nol koma nol tujuh nol) gram.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,475 gr (Nol koma nol empat tujuh) gram.

4 1 (satu) Plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Netto 0,056 gr (Nol koma nol lima enam) gram.

d. 3 (Tiga) bendel plastic klip bening berbagai ukuran.

Dirampas untuk dimusnahkan:

a. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 6019005075940341.

b. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank BCA, Nomor Kartu : 5379412144890810.

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., dan Muhammad Sukanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.H., S.E., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dwi Hartanta, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhany Eko Prasetyo, S.H., S.E., M.M., M.Hum.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39